



Ministerie van Klimaat en
Groene Groei

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nobian Industrial Chemicals B.V.
Van Asch van Wijkstraat 53
3811LP Amersfoort

**Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie**
Directie Verduurzaming
Industrie

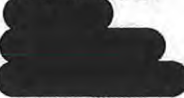
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
F 070 378 6100 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/kgg

Behandeld door



Ons kenmerk
EZK_DGBI_VI / 89943728

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Datum 17 december 2024
Betreft Subsidiebeschikking Nobian Project Rotterdam

Besluit

Verduurzaming van de Chloor-Alkali productie gebaseerd op NC technology

verplichtingnummer: 1300035670

Kenmerk: 89943728



1. Aanvraag

Op 24 oktober 2024 ontving ik uw brief van 24 oktober 2024, kenmerk 89943832, waarin u namens Nobian Industrial Chemicals B.V. (hierna: 'Nobian') subsidie aanvraagt voor Verduurzaming van de Chloor-Alkali productie gebaseerd op NC technology. U heeft daarbij een projectplan en begroting aan mij overgelegd.

1.1. Procesverloop

De overheid neemt maatregelen om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast kan verdere opwarming van de aarde beperkt worden door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Er zijn extra inspanningen voor CO₂ reductie nodig om de doelen uit bijvoorbeeld het Klimaatakkoord van Parijs, de Europese Klimaatwet en de nationale Klimaatwet te behalen.

Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, is het doel voor 2030 aangescherpt tot tenminste 55% CO₂ reductie en wordt gestreefd naar 60% CO₂-reductie in 2030, en naar het realiseren van een groene economie die klimaatneutraal, fossielvrij en circulair is. De industrie in Nederland moet uitkomen op ongeveer 29,2 Mton CO₂ uitstoot in 2030. De

maatwerkpaak verduurzaming¹ industrie is een belangrijk instrument om de klimaatdoelstelling voor de industrie van 2030 te behalen én om extra CO₂ ten opzichte van het effect van de nationale CO₂ heffing industrie te reduceren.

Nobian heeft het potentieel om onder de juiste voorwaarden de huidige ambitie om in 2040 CO₂ neutraal te zijn met 10 jaar te versnellen. Dit betekent dat vanaf 2030 door Nobian de jaarlijkse emissie gereduceerd wordt met ruim 0,5 Mton CO₂ t.o.v. hun huidige planning en 0,387 CO₂ Mton additioneel t.o.v. van de CO₂ heffing. Naast CO₂ reductie levert de potentiële maatwerkafpraak ook een significante reductie op van aardgasgebruik en depositie van stikstofoxiden.

In het kader van de maatwerkpaak is een Expression of Principles (EoP) op 12 december 2022 en een Joint Letter of Intent (JLoI) op 21 november 2023 met u gesloten. Daarna wordt de JLoI uitgewerkt in een bindende maatwerkafpraak. Tegelijk met het sluiten van een bindende maatwerkafpraak worden uw subsidieaanvragen beoordeeld. Het project waar dit voorliggende besluit op van toepassing is, staat in de JLoI² beschreven als project 3: Rotterdam (hierna: 'Project').

U heeft bij brief van 24 oktober 2024 voor een bedrag van € 24.704.055,13 subsidie aangevraagd voor dit project. Daarbij heeft onder meer een projectplan, een uitgewerkt businessplan met een degelijke financiële en technische onderbouwing en een financieel model ten aanzien van het Project aan mij overgelegd. Deze documenten vormen samen de basis voor dit besluit.

1.2 Beoordeling van uw aanvraag

Het project zoals beschreven in uw aanvraag past binnen het kader van het beleid voor verduurzaming van de industrie en het beleid inzake energie en duurzaamheid. Het Project maakt onderdeel uit van een pakket aan projecten waar een maatwerkafpraak over wordt gesloten. Deze projecten resulteren in significante additionele CO₂ reductie t.o.v. de nationale CO₂ heffing én positieve effecten op andere leefomgevingsaspecten. Met de investering wordt een energiebesparing van ongeveer 15% t.o.v. de huidige situatie gerealiseerd.

Het Project is goed voor een reductie van elektriciteitsverbruik van 74 GWh per jaar en biedt meer ruimte voor E-flex (tot maximaal 12,5 MW extra vermogen). Dit tezamen creëert ruimte in het 150 kV netwerk in de Botlek waar andere bedrijven van kunnen profiteren om (versneld) te verduurzamen of de scope 2 uitstoot te verlagen. De

¹ Kamerbrief Kabinetsaanpak Klimaatbeleid van 19 September 2023, Kamerstuk 32813 nr. 1291.

² <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2023/11/21/joint-letter-of-intent-nobian>.



EZK_DGBI_VI / 89943728

elektriciteitsbesparing van 74 GWh per jaar staat gelijk aan een vermindering van ca. 21,5 Kton CO₂ uitstoot (gebruikmakend van de referentie CO₂-intensiteit van 0,290 kg CO₂ per kWh elektriciteit en gecorrigeerd voor CO₂ uitstoot van de KN installatie (12 ton/jaar)). Daarnaast levert het Project ook een besparing van waterverbruik en warmtelozing op.

Nobian heeft in de onderbouwde subsidieaanvraag de planning toegelicht die nodig is om het Project gerealiseerd te krijgen tijdens de onderhoudsstop in 2027. Daarvoor is het nodig om in de onderhoudsstop van 2025 al bepaalde tie-ins te installeren.

Alles overwegend ben ik bereid om dit project in het kader van de maatwerkaanpak verduurzaming industrie financieel te ondersteunen door middel van een subsidie.

1.3 Europeesrechtelijke aspecten

Op grond van artikel 7 van de Kaderwet EZK en LNV-subsidies verleen ik geen subsidie als dit naar mijn oordeel leidt tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: 'VWEU').

Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verleend kan worden op grond van verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 (hierna: 'AGVV') waarbij bepaalde categorieën op grond van de artikelen 107 en 108 van het VWEU met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU, L 187/1), met name artikel 38 van de AGVV is van toepassing.

Dit artikel verklaart steun voor energie-efficiency maatregelen verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld van de voorgenoemde aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit het tweede tot en met het zesde lid van het desbetreffende artikel, alsmede aan de voorwaarden uit het hoofdstuk I van de AGVV.

Ik heb geconstateerd dat Nobian geen onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel c, van de AGVV. Ik heb verder geconstateerd dat er tegen Nobian geen bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel a, de AGVV. Voorts heb ik vastgesteld dat met de uitvoering van dit projectplan niet eerder is begonnen dan na de aanvraag van 24 oktober 2024. Er gaat derhalve - onder meer om deze reden - een stimulerend effect uit van deze subsidieverlening aan Nobian.

Beknpte informatie over deze subsidieverlening is op grond van artikel 9, eerste lid, van de AGVV gemeld aan de Europese Commissie. De volledige

tekst van de onderhavige beschikking wordt gepubliceerd op de staatssteunwebsite op het internet.

1.4 Bewaartermijn boekhouding

Ik wijs u erop dat de Europese Commissie nog gedurende tien jaar na de vaststelling van deze subsidie, deze achteraf kan controleren. Ik raad u aan de relevante documenten met betrekking tot deze subsidie gedurende deze periode te bewaren.

2. Besluit

In het kader van mijn beleid gericht op de verduurzaming van de Nederlandse industrie en het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen verleen ik u hierbij, op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, subsidie voor de uitvoering van het Project, te weten Verduurzaming van de Chloor-Alkali productie gebaseerd op *NC technology*, waarvoor u subsidie hebt aangevraagd.

2.1 Periode

Het Project dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 november 2024 tot 31 augustus 2039. Hierbij worden de 12 elektrolyzers in 2027 geconverteerd naar NC elektrolyzers. In 2027 wordt de installatie in gebruik genomen. Om de elektrolyzers operationeel te houden zijn blijvend aanvullende CAPEX kosten nodig waardoor een periode van 12 jaar na de start-up in 2027 is meegenomen.

2.2 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag zal 35% van de volgende subsidiabele kosten bedragen, met dien verstande dat, indien ter zake van de subsidiabele kosten of een deel daarvan reeds uit anderen hoofde vanwege een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt, slechts een zodanig bedrag aan subsidie wordt verstrekt, dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan 100% van de subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag kan niet meer bedragen dan toegestaan volgens de toepasselijke Europese steunkaders.

De subsidie wordt ten hoogste vastgesteld op € 24.704.055 exclusief BTW, gelet op de gegevens opgenomen in uw aanvraag en is berekend volgens de bij uw aanvraag gevoegde begroting.

2.3 Subsidiabele kosten

De volgende, rechtstreeks aan het project toe te rekenen kosten, daadwerkelijk gemaakt in de voornoemde periode en die betaald zijn vóór 31 november 2039 worden door mij subsidieabel geacht:

- interne kosten op basis van de loonkosten plus vaste-opslag-systeem, waarbij de directe loonkosten per uur worden vermeerderd met een vaste opslag voor indirecte kosten van 50%;



EZK_DGBI_VI / 89943728

- aan derden verschuldigde kosten die direct voor de subsidiabele activiteiten worden gemaakt, bijvoorbeeld door uitbesteding van een deel van de subsidiabele activiteit en kosten van voor de subsidiabele activiteit geleverde goederen en diensten;
- projectmanagement, met dien verstande dat ten hoogste 7,5% van de projectkosten in aanmerking is genomen.

De vóór indiening van de aanvraag gemaakte kosten komen niet voor subsidie in aanmerking.

Voor de toepassing van de hierboven genoemde punten geldt, dat winstopslagen bij transacties binnen een groep alleen in aanmerking zijn genomen voor zover het gebruikelijk is om die winstopslagen ook bij soortgelijke transacties buiten de groep in rekening te brengen.

2.4 BTW

U heeft mij opgegeven dat u wel BTW-plichtig bent. Aangezien u de BTW met de fiscus kunt verrekenen, is het subsidiebedrag exclusief alle belastingen waaronder de BTW.

2.5 Subsidiabele kosten voor dit project

Op grond van uw projectplan en begroting raam ik de subsidiabele kosten voor dit project op: € 70.583.015. Dit is gebaseerd op artikel 38, derde lid, onderdeel b AGVV waarbij kosten investeringen in energie-efficiëntie vastgesteld t.o.v. vergelijkbare, minder energie-efficiënte investering die zonder steun op geloofwaardige wijze zou zijn uitgevoerd. Het verschil tussen kosten van beide investeringen levert de met energie-efficiëntie verband houdende kosten op en geldt als in aanmerking komende kosten.

A	Investering ombouw naar nieuwe situatie:	€ 89.334.016
B	Herinvesteringen in nieuwe situatie (12 jaar operationeel houden):	€ 26.463.487
C	Totale investering (A+B)	€ 115.797.503
D	Investeringen oude situatie (12 jaar operationeel houden):	€ 45.214.489
E	In aanmerking komende kosten (C - D):	€ 70.583.015
F	Energie efficiëntie AGVV Artikel 38 Lid 4: 30% van E	€ 21.174.904
G	Steungebied AGVV Artikel 38 Lid 6: +5% van E	€ 3.529.151
H	Maximale subsidie (F + G)	€ 24.704.055
I	Nog te financieren door Nobian (C - H)	€ 91.093.448

2.6 Verplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

1. U dient het Project volledig uit te voeren overeenkomstig het bij de aanvraag ingediende plan en binnen de daarin voorziene tijdsduur.
2. U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet geheel of niet tijdig aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.
3. U dient voor elke essentiële wijziging in de aard of de uitvoering van het plan mijn voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen. Geen toestemming is vereist voor een wijziging van de in de subsidieverlening gespecificeerde kostenposten indien als gevolg van deze wijziging de omvang van een kostenpost niet meer dan 15% wijzigt. Aan mijn toestemming kan ik nadere verplichtingen verbinden.
4. U dient mij schriftelijk verslag uit te brengen over de voortgang van het Project. In dit verslag dient duidelijk inzicht te worden gegeven in de voortgang van het Project in vergelijking met de voorziene tijdsduur en kosten zoals opgenomen in het door u ingediende projectplan. Het eerste verslag brengt u uit over de periode tot april 2025; de volgende verslagen steeds over de daarop volgende periode van twaalf maanden. Alle verslagen dienen binnen twee maanden na afloop van de betrokken periode bij mij ingediend te zijn.
5. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit bij de door u ingediende begroting en daaruit te allen tijden op eenvoudige en duidelijke wijze de rechtstreeks aan het Project te rekenen kosten kunnen worden afgelezen. Ter zake van de loonkosten dient door middel van een urenadministratie vastgestelde urenverantwoording aanwezig te zijn.
6. Bij gebruik van een integrale kostensystematiek: uiterlijk bij de aanvraag om subsidie vaststelling dient een rapport van feitelijke bevindingen over de uitkomst van het onderzoek van een accountant betreffende de gehanteerde integrale kostensystematiek aanwezig te zijn (zie bijlage 2).
7. Op mijn verzoek dient u inlichtingen te verschaffen omtrent de voortgang of resultaten van het project. U bent verplicht om op mijn verzoek medewerking te verlenen aan een evaluatie van het beleid op grond waarvan deze subsidie is verstrekt. Deze verplichtingen gelden tot vijf jaar na de datum van de beschikking tot subsidie vaststelling.
8. U doet mij onverwijld schriftelijke mededeling van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het op u van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surseance van betaling aan u of tot faillietverklaring van u.



EZK_DGBI_VI / 89943728

9. Uiterlijk binnen 13 weken na de in deze beschikking genoemde einddatum dient u bij mij schriftelijk een verzoek om subsidievaststelling in. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van:
 - a. Een eindrapport waarin verloop en eindresultaten van het gesubsidieerde project zijn vastgelegd;
 - b. Een gespecificeerde opgave van alle rechtstreeks aan het project toe te rekenen werkelijk gemaakte kosten, opgesteld conform de door u ingediende begroting;
 - c. Een controleverklaring conform het in bijlage 1 van deze beschikking opgenomen controleprotocol.
10. U voert het Project uit in overeenstemming met de verplichtingen, opgenomen in artikel 38 van de AGVV. Dit betekent onder meer dat er geen steun wordt verleend wanneer verbeteringen worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat ondernemingen voldoen aan reeds vastgestelde EU-normen, zelfs al zijn die nog niet van kracht, zulks overeenkomstig artikel 38, tweede lid AGVV en dat de kosten die niet rechtstreeks verband houden met het behalen van een hoger niveau van energie-efficiëntie niet in aanmerking komen, zulks overeenkomstig artikel 38, derde lid, onderdeel b AGVV.
11. In het geval er activiteiten door een derde of derden worden uitgevoerd, dient opdrachtverlening aan deze derde(n) plaats te vinden op basis van transparante criteria en marktconforme tarieven.

2.7 Subsidievaststelling

De beschikking tot subsidievaststelling zal ik geven binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag daartoe dan wel nadat de voor het indienen ervan geldende termijn genoemd in verplichting 9 is verstreken. Indien de beschikking niet binnen 13 weken kan worden gegeven zal ik u daarvan in kennis stellen en daarbij een redelijke termijn noemen waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan worden.

2.8 Voorschot

Ik verleen u in tranches een voorschot tot 100% van het genoemde subsidiebedrag, namelijk € 24.704.055. Dit voorschot wordt als volgt uitbetaald:

Jaartal	Bedrag voorschot
2025	€ 9.600.000
2026	€ 10.163.244
2027	€ 4.940.811

De eerste betaling in 2025 zal worden betaald binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking op uw bankrekeningnummer: [REDACTED] ten name van Nobian Industrial Chemicals B.V. Verdere voorschotten zullen worden overgemaakt in het eerste kwartaal volgens bovenstaand ritme.

Na afronding van het Project (2039) en na eindverantwoording wordt de subsidie definitief vastgesteld. Indien de CAPEX kosten tussen 2027 en 2039 lager uitvallen dan nu in het Projectplan staat opgenomen dient er een terugbetaling plaats te vinden wanneer de projectperiode is afgelopen. Een dergelijke eventuele terugvordering is onderdeel van de eindafrekening en definitieve vaststelling van de subsidie.

2.9 Advies

Om eventuele problemen met de accountantscontrole op uw financiële verantwoording te voorkomen adviseer ik u om uw accountant zo vroeg mogelijk te betrekken.

3. Correspondentie

Alle correspondentie met betrekking tot deze subsidie dient u, met vermelding van bovenstaand verplichtingnummer, te zenden naar:

Ministerie van Klimaat en Groene Groei

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

De Minister van Klimaat en Groene Groei
namens deze:

Esther Pijs
Kwartiermakend Directeur Generaal Realisatie Groene Groei

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Klimaat en Groene Groei, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van deze brief vermelde datum.